



MONTI
Laura
Mercedes
S

Firmado digitalmente por MONTI Laura Mercedes
Fecha: 2025.10.30 13:33:33 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por mayoría, confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la acción de amparo deducida por Octavio Zenarruza contra YPF S.A. a fin de que se le entregue copia íntegra del Convenio de Finiquito suscripto el 17 de febrero de 2014 entre Repsol S.A., YPF S.A. e YPF Gas S.A.

Para resolver de tal modo, los jueces que integraron la mayoría señalaron, en primer término, que lo decidido por la Corte Suprema en la causa "Giustiniani" no resulta aplicable al *sub lite*, toda vez que dicho precedente fue dictado con anterioridad a la sanción de la ley 27.275, la cual exceptuó del deber de brindar información a las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública (art. 8º, inc. m).

Sentado ello, la mayoría señaló que, al incorporar el inc. m del art. 8º de la ley 27.275, el legislador tuvo en cuenta que el régimen de las sociedades anónimas abiertas resulta incompatible con el régimen de acceso a la información pública. En definitiva, entendió que el Congreso, al introducir esa disposición, realizó un juicio de ponderación entre los fines perseguidos por la ley 27.275 y las necesidades propias del funcionamiento de sociedades abiertas, las cuales cuentan con un régimen específico de publicidad.

Asimismo, señaló que la exclusión de la demandada de las obligaciones establecidas en la ley 27.275 se debe, entre otros motivos, a que las sociedades anónimas abiertas están sujetas a regímenes específicos de información y control (arts. 299, ley 19.550 y 132, ley 26.831, entre otras).

Refirió, asimismo, que la información pretendida encuadra en los incisos c, d y g del art. 8° de la ley 27.275.

Sentado ello, recordó que, al sancionar la ley 26.741 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A., el legislador dispuso que ambas sociedades *continuarían operando como sociedades anónimas abiertas* en los términos de ley 19.550, sin que les resulte aplicable la normativa que rige a las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tienen participación.

Por otra parte, se refirió a los planteos de la demandada relativos a que: a) YPF S.A. reviste el carácter de sociedad anónima de capital abierto cuyas acciones cotizan tanto en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. como en la Bolsa de Nueva York, por lo que está sometida al régimen de oferta pública de valores negociables y sujeta a las regulaciones y controles de la CNV y de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (SEC); b) debió haberse convocado a las demás partes firmantes del contrato, las que podrían oponerse a una eventual exhibición de la documentación; y, c) la documentación cuya exhibición se reclama, constituye el resultado de una negociación entre empresas y operadores de la industria hidrocarburífera, por lo que su divulgación podría comprometer la posición competitiva de los involucrados.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

En razón de lo expuesto, concluyó que la excepción contemplada en el inc. m del art. 8° de la ley 27.275 es razonable y resulta plenamente aplicable al caso de autos.

-II-

Contra esa decisión, la actora dedujo el recurso extraordinario federal, que fue concedido únicamente respecto de la cuestión federal, sin que se interpusiera la correspondiente queja con relación a la arbitrariedad planteada.

El recurrente sostiene que la cámara realizó una exégesis irrazonable de la ley 27.275 que colisiona con los fines de esa ley. En particular, afirma que la sentencia restringió de manera injustificada el principio de máxima divulgación mediante una interpretación literal del art. 8°, inc. m, de la ley 27.275, que excluye de manera absoluta la publicidad de la información de las sociedades sujetas al régimen de la oferta pública. En tal entendimiento, sostiene que una interpretación armónica de ese precepto con lo dispuesto en el art. 7°, inc. g, de la ley, permite concluir que sólo se encuentra exceptuada aquella información cuya publicidad pueda ocasionar un perjuicio concreto al desenvolvimiento de tales sociedades.

Se agravia, a su vez, porque YPF S.A. denegó el pedido de acceso a la información con la mera invocación de la causal de excepción prevista en el art. 8°, inc. m, de la ley, sin

justificar ni acreditar de qué modo la divulgación del convenio reclamado podría ocasionar un perjuicio.

Alega, asimismo, que mientras la ley 27.275 garantiza el derecho a acceder al texto íntegro de los documentos de interés público, ni la ley de mercado de capitales ni la normativa dictada por la CNV, obligan a las sociedades a difundir los contratos celebrados por las entidades fiscalizadas sino sólo a comunicar hechos relevantes de una manera genérica.

En consecuencia, solicita que se declare la inconstitucionalidad del art. 8º, inc. m, de la ley 27.275 por resultar contrarios al derecho de acceso a la información pública.

Finalmente, se agravia de que la sentencia impugnada se apartó de la doctrina de la Corte Suprema en materia de acceso a la información pública. En este punto sostiene que en el precedente "Giustiniani", la Corte se había expedido expresamente sobre el carácter de YPF S.A. como sujeto obligado, situación que -según entiende- no se modificó, ya que integra el sector público nacional.

-III-

Ante todo, no puede perderse de vista que entre las funciones de este Ministerio Público se encuentra la de velar por el efectivo cumplimiento de las garantías del debido proceso legal (arts. 25, inc. h, de la ley 24.946).

En esa inteligencia, corresponde recordar que la Corte ha destacado que, si bien las sentencias de ese Tribunal deben circunscribirse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo -derivado de su



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

función jurisdiccional- el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran comprometidos aspectos que atañen al orden público. Ello es así, toda vez que la existencia de un vicio de tal gravedad, capaz de provocar la nulidad absoluta y afectar una garantía de raigambre constitucional, no puede ser convalidada por pronunciamientos ulteriores (conf. Fallos: 312:1580; sentencia dictada el 25 de febrero de 2014, *in re* U.39.XLVIII.REX, y más recientemente, causa FMP 31926/2017/1/RH1, sent. del 6 de septiembre de 2023).

En este marco, cabe señalar que las presentes actuaciones, iniciadas contra YPF S.A., se sustanciaron sin la participación de las demás firmantes del Convenio de Finiquito celebrado el 17 de febrero de 2014 entre Repsol S.A., YPF S.A. e YPF Gas S.A., cuya copia reclama el actor. Esta circunstancia fue invocada por la demandada al presentar el informe previsto en el art. 8° de la ley 16.986 y señalada por la cámara -en el considerando VI.4 del voto de la mayoría- al destacar el argumento de la accionada referido a que correspondía citar a las partes involucradas en el contrato, quienes podrían objetar la eventual exhibición de la información.

Sentado ello, si bien no se me escapa que en Fallos: 338:1258 -en el que se requería acceso a un acuerdo suscripto entre YPF S.A. y Chevron Corporation- la Corte consideró que, para garantizar los derechos constitucionales y convencionales alegados por el actor y pronunciar una sentencia útil en el caso, no resultaba indispensable la participación en la litis de

Chevron Corporation (conf. art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Tengo para mí -tal como sostuve al dictaminar en aquellos obrados- que, en resguardo de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, corresponde dar intervención en estos autos a las demás partes firmantes del convenio, a fin de que puedan expresar lo que estimen pertinente en defensa de sus derechos, los cuales podrían verse eventualmente afectados por la decisión final que se adopte.

En consecuencia, ante la deficiente integración del proceso, estimo que debe declararse la nulidad de lo actuado, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte en los precedentes antes citados.

-IV-

Opino, por lo expuesto, que corresponde declarar la nulidad de las actuaciones y devolver los autos al tribunal de origen a sus efectos.

Buenos Aires, de octubre de 2025.